

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3520/2538

นาง สำอาง ค์ รอดอนันต์
นางสาว ชัชณิวรรณ ณ สิทธิ โยธิน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 324

ศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยคู่ความตกลงกันให้จำเลยชำระค่าเช่าโดยนำเงินค่าเช่าเข้าบัญชีเงินฝากประจำของ ว. สามีโจทก์ที่ธนาคารซึ่งเป็นวิธีการชำระหนี้เพื่อความสะดวกของโจทก์และจำเลยเมื่อจำเลยนำค่าเช่าไปขอชำระให้โจทก์ที่บ้านของโจทก์โดยตรงภายในเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าจำเลยได้ขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้ว โจทก์จะปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้หาได้ไม่ถือไม่ได้ว่าจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดโจทก์ไม่อาจขอบังคับคดีแก่จำเลย

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย ต่อมาโจทก์จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นแล้ว ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยไม่โอนเงินเข้าบัญชีตามวันเวลาที่กำหนดในสัญญายอม ขอให้ออกหมายบังคับคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่าโจทก์จำเลยได้ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2535 และศาลชั้นต้นได้
พิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ซึ่งตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความมีข้อตกลงว่าโจทก์ตกลงยินยอมให้จำเลยเช่าที่ดินของโจทก์ต่อไปมี
กำหนดระยะเวลาเช่าและอัตราค่าเช่าตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ได้
ทำสัญญาเช่าและจดทะเบียนการเช่าต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2533 ตามภาพถ่ายสัญญาเช่าที่แนบท้ายสัญญาประนีประนอมยอม
ความและตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อ 2 การชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์นั้น
จำเลยจะชำระให้ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนทุกคราวไป สำหรับค่าเช่าเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี จำเลยจะชำระให้โจทก์ภายในวันที่ 18 มิถุนายน ส่วนค่า
เช่าของเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และ
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จำเลยจะชำระให้ล่วงหน้าภายในวันที่ 18 กันยายน
18 ธันวาคม และ 18 มีนาคม ตามลำดับ โดยจะชำระด้วยวิธีโอนเงินค่าเช่าล่วงหน้า
3 เดือนนี้เข้าบัญชีเงินฝากประจำของนายวิชัย รอดอนันต์ ในธนาคารออมสิน สาขา
สามพรานจังหวัดนครปฐม บัญชีเลขที่ 020802-3-412103-8 เพื่อชำระให้โจทก์หาก
จำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าล่วงหน้าให้โจทก์งดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจที่
จะเช่าที่ดินจากโจทก์อีกต่อไปและยอมให้สัญญาเช่าเป็นอันเลิกกันทันที และจำเลย
ยอมไปจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ต่อมาวันที่ 25
มิถุนายน 2535 โจทก์ยื่นคำร้องขอออกหมายบังคับคดีโดยอ้างว่าจำเลยไม่โอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของนายวิชัยตามที่ตกลงกันไว้ ศาลชั้นต้นสอบถามโจทก์จำเลย
แล้ว คู่ความแถลงรับกันว่าในวันที่ 18 มิถุนายน 2535 เวลา 21 นาฬิกา จำเลยได้นำ
ค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือน ไปขอชำระให้ที่บ้านโจทก์ แต่โจทก์ไม่ยอมรับไว้เพราะมิได้
นำเข้าบัญชีเงินฝากในธนาคารตามที่ตกลงกันไว้

พิจารณาแล้ว มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าให้โจทก์ตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่ เห็นว่าการที่คู่ความตกลงกันให้จำเลยชำระค่าเช่าโดยนำเงินค่าเช่าเข้าบัญชีเงินฝากประจำของนายวิชัยสามิโจทก์ที่ธนาคารออมสินสาขาสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นวิธีการชำระหนี้เพื่อความสะดวกของโจทก์และจำเลย แต่เมื่อจำเลยนำค่าเช่าไปขอชำระให้โจทก์ที่บ้านของโจทก์โดยตรงภายในเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าจำเลยได้ขอปฏิบัติตามการชำระหนี้โดยชอบแล้ว โจทก์จะปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้หาได้ไม่ กรณีนี้ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดโจทก์ไม่อาจจะดำเนินการขอบังคับคดีแก่จำเลย ที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของโจทก์และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมภาพ โชติกวณิชย์-สมพงษ์ สอนิเณร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ